代號：3101
頁次：4－1

96 年公務人員特種考試民航人員考試試題

等　　別：三等考試
科　　別：各科別
科　　目：法學知識（包括中華民國憲法、法學緒論）
考試時間：1 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢禁止使用電子計算器。

1 依法審判原則，為下列何種憲法基本決定下的子原則？
Ⓐ文化國原則　Ⓑ法治國原則　Ⓒ共和國原則　Ⓓ社會國原則

2 依據憲法增修條文之規定，省承那一機關之命，監督縣自治事項？
Ⓐ行政院　Ⓑ內政部　Ⓒ考試院　Ⓓ省政府

3 縣總預算案遲未完成審議，縣政府得報請內政部邀集有關機關協商決定之，若仍遲未決定，則：
Ⓐ由行政院逕為決定　Ⓑ由內政部逕為決定　Ⓒ由主計處逕為決定　Ⓓ由縣政府逕為決定

4 憲法增修條文所規範之基本國策，不包括下列何者？
Ⓐ重視國土保育　Ⓑ獎勵科學技術發展
Ⓒ加強國際經濟合作　Ⓓ重視水資源之開發利用

5 下列關於採訪權範圍的敘述，何者正確？
Ⓐ優於隱私權的保護　Ⓑ記者可任意進入國會議場或法院進行採訪
Ⓒ檢察官在偵查階段可接受採訪　Ⓓ記者違法採訪行為應承擔法律責任

6 依地方制度法之規定，地方民選首長僅受下列何等類型之懲戒處分？
Ⓐ撤職及記過　Ⓑ撤職及申誡　Ⓒ休職及記過　Ⓓ休職及減俸

7 下列何項權利不具有「社會基本權」之屬性？
Ⓐ學術自由權　Ⓑ生存權　Ⓒ工作權　Ⓓ勞動權

8 世界各國憲法對基本權利的限制方式，下列何者不包括在內？
Ⓐ透過法律保留　Ⓑ憲法直接限制　Ⓒ權力分立原則　Ⓓ憲法中已隱藏限制

9 依司法院大法官釋字第 578 號解釋，勞動基準法規定雇主應按月提撥勞工退休準備金，涉及雇主之何種權利？
Ⓐ平等權　Ⓑ財產權　Ⓒ保險權　Ⓓ勞動基本權

10 下列何者並非憲法保障財產權之理念？
Ⓐ財產權保障之意義在於維持人性尊嚴所必須生活上的財產之保障
Ⓑ因支配他人勞動力所取得的資本型財產，亦應予保障
Ⓒ對於個人財產權的保障是一種絕對保障
Ⓓ人民財產權被侵害，得依法請求賠償

11 憲法第 8 條規定之法定程序，除程序正當外，尚包括實體法內容之正當，其中最重要者，是下列那一原則？
Ⓐ有罪推定原則　Ⓑ罪刑法定原則　Ⓒ毋枉毋縱原則　Ⓓ無罪判決原則

12 地方選舉委員會委員具有同一黨籍者，不得超過總額：
Ⓐ四分之一　Ⓑ三分之二　Ⓒ三分之一　Ⓓ二分之一

13 下列何者得登記為公職人員候選人？
Ⓐ現役軍人　Ⓑ後備軍人　Ⓒ軍事學校學生　Ⓓ替代役男

14 根據憲法增修條文之規定，行政院院長如何產生？
㈠由自由地區人民直接選舉產生　㈡由總統提名，國民大會同意之
㈢由立法院院長提名，並經立法委員同意之　㈣由總統任命之

15 公職人員選舉罷免法規定候選人懸掛標語、旗幟、布條等廣告物之限制，下列敘述何項正確？
㈠不得妨礙市容　㈡不得妨礙交通秩序　㈢不得批評基本國策　㈣不得主張共產主義

16 總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢何者後，得宣告解散立法院？
㈠行政院院長　㈡立法院院長　㈢司法院院長　㈣監察院院長

17 總統於立法院解散後發布緊急命令時，立法院應於幾日內自行集會，並於開議七日內追認之？
㈠七日　㈡五日　㈢三日　㈣一日

18 依憲法增修條文規定，行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，應如何處理？
㈠得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，解散立法院
㈡得經總統之核可，於該決議案送達行政院十日內，移請立法院覆議
㈢得經總統之核可，於該決議案送達行政院二十日內，解散立法院
㈣得經總統之核可，於該決議案送達行政院二十日內，移請立法院覆議

19 下列何者之任命，無須經立法院同意？
㈠考試委員　㈡司法院大法官　㈢監察委員　㈣行政院政務委員

20 依憲法增修條文之規定，立法院對於行政院所提出之覆議案，未於法定期間內議決者，其效力為何？
㈠立法院所為之原決議無限期擱置　㈡立法院所為之原決議失效
㈢行政院所提之覆議案失效　㈣該覆議案與立法院所為之原決議均失效

21 依司法院大法官釋字第 530 號解釋，司法院：
㈠為最高司法審判機關與最高司法行政機關　㈡僅為最高司法審判機關
㈢僅為最高司法行政機關　㈣僅司法院大法官之設置為最高司法行政機關

22 依憲法增修條文之規定，立法委員之產生，不包含下列何者？
㈠全國不分區代表　㈡區域代表　㈢僑居國外國民代表　㈣職業代表

23 依憲法本文規定，下列何種人員，應經過考選銓定之？
㈠大學生資格　㈡專門職業人員執業資格
㈢政務委員　㈣大學教授

24 司法院之憲法法庭，由下列何者組成之？
㈠大法官　㈡最高法院法官
㈢行政法院法官　㈣由各級法院選派法官代表組成

25 依憲法增修條文的規定，監察院設監察委員：
㈠二十六人　㈡二十九人　㈢三十人　㈣三十九人

26 明律曾規定：「若斷罪而無正條者，引律比附。」這裡所稱的「引律比附」，相當於現今法學方法論中的何種方式？
㈠文義解釋　㈡體系解釋　㈢類推適用　㈣歷史解釋

27 關於智慧財產權之敘述，下列何者正確？
㈠所有智慧財產權皆屬無體財產權
㈡所有智慧財產權之保護皆無期限
㈢所有智慧財產權之取得皆須經政府核准
㈣所有智慧財產權取得權利之要件是公開發表其內容

28 有關夫妻財產制之敘述，下列何者錯誤？
㈠訂立夫妻財產制契約應以書面爲之
㈡婚姻關係存續中，亦得以契約改用他種約定財產制
㈢訂立夫妻財產制契約，非經登記不生效力
㈣夫妻得於結婚前，以契約擇一約定財產制爲其夫妻財產制

29 任何人知他人有犯罪嫌疑時，得爲下列何項行爲？
㈠自訴 ㈡告發 ㈢自首 ㈣告訴

30 在股份有限公司的章程所定資本額的範圍內，增加公司實收資本額，需要經那一個公司內部機關的同意？
㈠董事會 ㈡股東會 ㈢監察人 ㈣經理人

31 經濟活動，有賴法律制度奠基者，首在財產權制度的建立，該制度主要確立法律上的何種權利？
㈠參政權 ㈡請求權 ㈢所有權 ㈣抗辯權

32 甲是一間公司出納，其母乙因股票套牢，慫恿甲將公款暫時挪用，供乙償還銀行貸款。下列關於甲乙兩人犯罪的敘述，何者正確？
㈠甲乙成立業務侵占罪的共同正犯
㈡甲成立業務侵占罪的正犯，乙不成立犯罪
㈢乙成立業務侵占罪的正犯，甲成立業務侵占罪的幫助犯
㈣乙成立普通侵占罪的正犯，甲成立普通侵占罪的幫助犯

33 下列何者不是消費者保護團體之任務？
㈠接受消費者申訴 ㈡調查或檢驗商品或服務之品質
㈢對違法廠商處以罰鍰 ㈣發行消費者保護刊物

34 中華民國國民如在外國犯通姦罪，依中華民國刑法規定：
㈠仍應處罰
㈡視犯罪地國之法律要否處罰而定
㈢不須處罰
㈣仍要處罰，但追訴權時效自其犯罪後返回中華民國時起算

35 下列有關違約金之敘述，何者錯誤？
㈠基於契約自由原則，當事人得約定債務人於債務不履行時應支付違約金
㈡違約金除另有訂定外，視爲因不履行而生損害之賠償總額
㈢約定之違約金過高者，基於契約自由原則法院不得減至相當之數額
㈣債務已爲部分履行者，法院得減少違約金

36 下列有關租賃之敘述，何者錯誤？
㈠租賃契約應有押租金之交付，否則不得成立
㈡租金之支付不以金錢爲限
㈢出租人對租賃物不以有所有權爲必要，故他人之物亦得爲租賃物
㈣租賃契約不以書面爲必要，口頭約定亦可

37 依中央法規標準法之規定，關於國家各機關之組織事項，應以法律定之，此規定與下列何者無關？
㈠法律保留原則 ㈡比例原則 ㈢組織法定主義 ㈣法治主義

38 下列何種行爲之效力不以行爲人具備完全行爲能力爲要件？
㈠無因管理 ㈡買賣契約 ㈢贈與契約 ㈣捐助行爲

39 關於中央法規標準法所稱之「命令」，下列敘述，何者錯誤？
㈠命令有可能是由司法機關發布，不一定是由行政機關發布
㈡命令有可能是由考試機關發布，不一定是由行政機關發布
㈢命令不得牴觸憲法或法律
㈣命令定有施行期限者，期滿仍得延長，但應於期限屆滿十五日前發布之

40 下列關於行政機關適用法律的敘述，何者有誤？
㈠有適當的裁量權
㈡下級機關應服從上級機關的監督
㈢對當事人請求應一律遵守不告不理原則
㈣得制頒法規命令

41 有關立法院審議法律案程序中「委員會審查」的階段，下列敘述，何者正確？
㈠委員會審查就是指二讀
㈡委員會審查是介於二讀與三讀之間的階段
㈢委員會審查是介於一讀與二讀之間的階段
㈣所有的法律案都必須經過委員會審查的階段

42 下列有關我國「判例」的變遷與功能之敘述，何者錯誤？
㈠我國判例之形成須經過選編及審查的程序
㈡經選編及審查通過之判例，日後若欲廢止，必須透過新判例取代之
㈢最高法院民事庭會議、刑事庭會議得決議判例不再援用
㈣司法院大法官得審查判例是否牴觸憲法

43 不能直接發生法的效力，必須經過國家承認才能發生拘束力的法源，稱之爲：
㈠直接法源　㈡間接法源　㈢成文法源　㈣承認法源

44 依中央法規標準法的規定，下列何者不是法律的定名？
㈠律　㈡條例　㈢通則　㈣準則

45 依照中央法規標準法第 5 條規定，應以法律規定之事項，包括：
㈠政府機關內運作事項
㈡對公務員之指揮監督事項
㈢關於人民之權利、義務事項
㈣公立大學之校規

46 下列有關國際公法的敘述，何者爲錯誤？
㈠條約是國際公法的法源之一
㈡「涉外民事法律適用法」並非國際公法
㈢國際公法具有絕對強制力
㈣各國公認的法的慣例，是國際公法的重要來源

47 下列有關習慣與法律間的敘述，在我國何者爲正確？
㈠女兒結婚時，應給嫁妝，這是法律的強制規定
㈡女兒結婚時給嫁妝僅是習慣，法律並無強制規定
㈢女兒結婚時給嫁妝是法律規定，但並無強制性
㈣女兒結婚時給嫁妝雖是習慣，但可以請求國家強制執行

48 下列何項概念，不屬於學說上所稱的「不確定法律概念」？
㈠公序良俗　㈡誠實信用　㈢社會秩序　㈣現行犯

49 B 法明定自民國 X 年 7 月 1 日施行，則 B 法自何時發生效力？
㈠民國 X 年 7 月 1 日　㈡民國 X 年 7 月 3 日　㈢民國 X 年 7 月 4 日　㈣民國 X 年 7 月 11 日

50 在我國民主法治發展史上，下列關於「大法官」的敘述，何者錯誤？
㈠現行憲法增修條文規定：司法院設大法官十五人
㈡在民國 92 年之前，司法院設大法官十七人
㈢現行憲法增修條文規定：大法官得組成憲法法庭審理總統副總統之彈劾事項
㈣我國現任之大法官皆受八年任期之保障